

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 291/2544 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินเอเชีย จำกัด
(มหาชน)

โจทก์

บริษัทสมุทรสาครเท็กซ์ไทล์ จำกัด กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 349, มาตรา 654, มาตรา 655

++ เรื่อง ยืม ค้ำประกัน จำนอง ตั๋วเงิน ++

++

++ ทดสอบการทำงานในระบบ CW เพื่อค้นหาข้อมูลทาง online ++

++ ย่อข้อกฎหมายอย่างไม่เป็นทางการ

++ ขอชุดตรวจได้ทำงานย่อข้อกฎหมายระบบ CW โฉงกลางชั้น 3 ++

++

++

จำเลยเป็นลูกหนี้โจทก์ตามสัญญากู้ยืมเงิน ยังมิได้ชำระหนี้การที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้แปลงหนี้เป็นหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวนหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้

เงินจึงเป็นหนี้ใหม่ โจทก์ยอมมีสิทธิติดดอกเบี้ยยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาขายลดและในตั๋วสัญญาใช้เงินได้ ไม่เป็นการติดดอกเบี้ยยซ้อนดอกเบี้ยยซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นสถาบันการเงินประเภทบริษัทเงินทุนตามกฎหมาย โจทก์มอบอำนาจให้นางสาวอรสา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ เป็นผู้ฟ้องคดีนี้แทน จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จำเลยที่ ๑ ทำสัญญากู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ยืมหลายรายจำนวน ๒ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๒ โดยกู้ยืมเงินจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ จำกัด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สหธนกิจไทย จำกัด และโจทก์ วงเงินรวม ๑๔๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการกู้ยืมเงินจากโจทก์ ๔๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท ตกลงดอกเบี้ยยในอัตราที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเบิกเงินเกินบัญชี(เอ็ม.โอ.อาร์) บวกด้วยร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยยเป็นรายเดือนภายในสิ้นเดือน เริ่มแต่เดือนที่มีการรับเงินตามสัญญา ส่วนเงินต้นกำหนดชำระเป็นรายเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๗,๘๔๕ บาท ภายในสิ้นเดือน เริ่มแต่เดือนมกราคม ๒๕๓๔ จนกว่าจะครบถ้วน แต่ไม่เกิน ๑๐ ปีนับแต่วันทำสัญญา หากผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ยยหรือเงินต้นถือว่าผิดนัดทั้งหมดโจทก์มีสิทธิเรียกให้ชำระหนี้ทั้งหมดได้ทันที พร้อมดอกเบี้ยยอัตราร้อยละ ๑๘.๕ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยยสูงสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้บริษัทเงินทุนเรียกเก็บได้ในขณะที่มีการผิดนัด ในการที่จำเลยที่ ๑ ทำสัญญากู้ยืมเงินจากโจทก์และพวกดังกล่าวนั้น จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ทำสัญญาค้ำประกันไว้ต่อโจทก์ ตกลงยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม และจำเลยที่ ๑ จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๔๒๐, ๓๔๒๑, ๓๔๒๔, ๓๔๔๘, ๓๘๖๙, ๔๓๕๘ และ ๔๔๓๐ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร (บ้านป่อ) จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยสิ่ง

ปลูกสร้างไว้แก่โจทก์กับพวก และจำเลยที่ ๑ ได้จำนองเครื่องจักรหมายเลขทะเบียน (รหัส ๓๒ ๓๑๘ ๒๐๑) ๐๐๔๘ ถึง ๐๑๘๓, (รหัส ๓๓ ๓๑๘ ๒๐๑) ๐๖๙๑ ถึง ๐๗๙๘ และ (รหัส ๓๓ ๓๒๓๒๐๑) ๐๐๑๔ ถึง ๐๐๗๐ ไว้แก่โจทก์กับพวกด้วย ตกลงว่าหากบังคับ จำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ ยอมให้บังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วน จำเลยที่ ๑ ได้รับเงินกู้ไปจากโจทก์ครบถ้วนแล้ว ครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ จำเลยที่ ๑ ทำสัญญากู้ยืมเงินจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ จำกัด และโจทก์ ในวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการกู้ยืมเงินจากโจทก์ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกเป็นวงเงินปกติ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และวงเงินหมุนเวียน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตกลงดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เรียกเก็บจากลูกหนี้รายใหญ่ชั้น ดีประเภทเบิกเงินเกินบัญชี (เอ็ม.โอ.อาร์) หรือในอัตราที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เรียกเก็บจากลูกค้าย่อยชั้นดี (เอ็ม.แอล.อาร์) หรือในอัตราดอกเบี้ยถั่วเฉลี่ยสูงสุด ระหว่างสัปดาห์ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ให้กู้ยืมแก่ธนาคารอื่น (อินเตอร์แบงก์) แล้ว แต่อัตราใดสูงกว่า บวกด้วยร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ภายในสิ้นเดือนเริ่มแต่เดือนที่มีการรับเงินกู้ตามสัญญา ส่วนเงินต้นตกลงชำระเป็น รายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ภายในสิ้นเดือน เริ่มแต่เดือนมีนาคม ๒๕๓๕ จนกว่าจะครบถ้วน แต่ไม่เกิน ๙ ปี นับแต่วันทำสัญญา หากผิดนัดไม่ชำระ ดอกเบี้ยหรือเงินต้นให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมด โจทก์มีสิทธิเรียกให้ชำระหนี้ทั้งหมดได้ ทันที และจำเลยที่ ๑ ยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๒๑ ต่อปี หรือในอัตรา ดอกเบี้ยสูงสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้เรียกเก็บได้ในขณะที่มีการผิดนัด ในการที่จำเลยที่ ๑ ทำสัญญากู้ยืมเงินจากโจทก์กับพวกดังกล่าวนั้น จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ทำสัญญาค้ำประกันไว้แก่โจทก์ ตกลงยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม และจำเลย ที่ ๑ จำนองลำดับสองที่ดิน ๗ แปลงเดิมพร้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างไว้แก่โจทก์และบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ จำกัด กับจำนองเครื่องจักรหมายเลขทะเบียน (รหัส ๓๔ ๓๑๘ ๒๐๑) ๐๖๓๓ ถึง ๐๖๘๔ และจำนองลำดับสองเครื่องจักรเดิมไว้แก่โจทก์และ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ จำกัดโดยจำเลยที่ ๑ ตกลงว่าหากบังคับจำนอง
ได้เงินไม่พอชำระหนี้ ยอมให้บังคับเอาจากทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วน และต่อมาเมื่อวันที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ จำเลยที่ ๑ จำนองลำดับสามที่ดิน ๗ แปลงเดิมไว้แก่โจทก์
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ จำกัด และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สหธนกิจ
ไทยจำกัด เพื่อเป็นการเพิ่มเติมหลักประกันการชำระหนี้เงินกู้ยืม และตกลงว่าหาก
บังคับจำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ ยอมให้บังคับเอาจากทรัพย์สินอื่นได้จนครบถ้วน
จำเลยที่ ๑ ได้รับเงินกู้วงเงินปกติไปจากโจทก์ครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม
๒๕๓๔ เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๔ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท และเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๔ เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนเงินกู้วงเงิน
หมุนเวียน จำเลยที่ ๑ ได้รับเงินไปเพียง ๒๔,๘๕๘,๐๐๐ บาท โดยจำเลยที่ ๑ ขายลด
ตัวสัญญาใช้เงินแก่โจทก์ตามเงื่อนไขการขอรับเงินกู้ส่วนนี้หลายครั้ง จำเลยที่ ๑ ชำระ
ดอกเบี้ยในเงินกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับแรกและฉบับที่สองให้แก่โจทก์เรื่อยมา
จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๓๗ แล้วผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๓๗
ส่วนการชำระเงินต้น จำเลยที่ ๑ ไม่เคยชำระให้แก่โจทก์ โดยตามสัญญากู้ยืมเงิน
ฉบับแรกขอเลื่อนกำหนดเวลาชำระไป ๒ ครั้ง เริ่มแต่เดือนมกราคม ๒๕๓๔ และเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ สำหรับตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่สองในส่วนที่เป็นวงเงินปกติ ขอ
เลื่อนกำหนดเวลาชำระไป ๒ ครั้ง เริ่มแต่เดือนตุลาคม ๒๕๓๕ และเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๓๗ แต่ในที่สุดจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระเงินต้นแก่โจทก์ และเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๗
เป็นวันครบกำหนดชำระเงินต้นส่วนที่เป็นวงเงินหมุนเวียน จำเลยที่ ๑ ก็ผิดนัด โจทก์
บอกกล่าวทวงถาม จำเลยทั้งสี่เพิกเฉย โจทก์มอบให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าว
ทวงถามและบังคับจำนอง จำเลยทั้งสี่ยังคงเพิกเฉย การที่จำเลยที่ ๑ ไม่ชำระเงินต้น
และไม่ชำระดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๓๗ เป็นการผิดสัญญา จำเลยทั้งสี่ต้อง
ร่วมกันชำระเงินต้นตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับแรก เป็นเงิน ๔๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท และ
สัญญากู้ยืมเงินฉบับที่สองวงเงินปกติและวงเงินหมุนเวียน เป็นเงิน ๔๔,๘๕๘,๐๐๐

บาทรวมเป็นเงินต้น ๙๔,๒๐๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๒๑ ต่อปีนับแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๒๔,๒๘๒,๔๓๓.๒๘ บาท รวมเป็นเงิน ๑๑๘,๔๙๐,๔๓๓.๒๘ บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงิน ๑๑๘,๔๙๐,๔๓๓.๒๘ บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๒๑ ต่อปีของเงินต้น ๙๔,๒๐๘,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้ยึดทรัพย์ที่จำนองออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ และหากได้เงินไม่พอ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสี่ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า ตราประทับในหนังสือมอบอำนาจมิใช่ตราประทับสำคัญของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์และเป็นตราปลอม โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง สัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันไม่ได้ติดอากรแสตมป์ครบถ้วนบริบูรณ์ ไม่อาจใช้เป็นพยานหลักฐาน จำเลยที่ ๑ ได้รับเงินตามสัญญากู้ยืมเงินทั้งสองฉบับเพียง ๖๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ ไม่เคยได้รับเงินตามตัวสัญญาใช้เงิน ๓ ฉบับ เป็นเงิน ๒๔,๘๕๘,๐๐๐ บาท จากโจทก์ เพราะโจทก์เรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๒๑ ต่อปีเป็นเวลา ๑ ปีเศษ จากเงินต้น ๖๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท เป็นการแปลงสภาพจากดอกเบี้ยมาเป็นเงินต้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับจำเลยที่ ๑ ได้ชำระหนี้บางส่วนให้แก่โจทก์แล้ว หนี้ที่แท้จริงคงเหลือไม่ถึง ๖๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท โจทก์ไม่ใช่สถาบันการเงินประเภทบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามกฎหมายตามประกาศของโจทก์เรื่องอัตราดอกเบี้ย มีนายบัณฑิต ลิ้วประเสริฐลงลายมือชื่อผู้เดียว และมีได้ประทับตราสำคัญบริษัท ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ให้สัตยาบัน โจทก์ไม่เคยส่งประกาศให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย และไม่ได้ปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานของโจทก์ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่โจทก์อ้างถูกยกเลิกไปแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี โจทก์ฟ้องเรียกดอกเบี้ยกรณีผิดนัดอัตราร้อยละ ๒๑ ต่อปีนับแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗ เป็นการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดและเกิน

กว่าที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งตามหนังสือบอกกล่าวทวงถามโจทก์ติดดอกเบี้ย
กรณีผิดนัดอัตราร้อยละ ๑๘.๕ ต่อปี โจทก์มีสิทธิติดดอกเบี้ยในกรณีผิดนัดได้ในอัตรา
ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี และติดก่อนวันที่ ๒๐ มิถุนายน๒๕๓๘ อันเป็นวันครบกำหนดตาม
หนังสือบอกกล่าวทวงถามไม่ได้ จำเลยที่ ๔ ลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงินในฐานะ
เป็นพยาน มิใช่ผู้ค้ำประกัน เพราะโจทก์ไม่ได้ให้จำเลยที่ ๔ ลงลายมือชื่อไว้ในบันทึก
ต่อท้ายสัญญากู้ยืมด้วยจำเลยที่ ๔ ไม่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน โจทก์ผ่อนเวลา
ชำระหนี้ให้แก่จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๔ ไม่รู้เห็นยินยอม จำเลยที่ ๔ ไม่ได้ตกลงกับ
โจทก์เกี่ยวกับการแก้ไขวงเงินขายลดเช็คทางการค้าเป็นวงเงินขายลดตัวสัญญาใช้
เงินเป็นเงิน ๒๔,๘๕๘,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๔ ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์บอกกล่าวบังคับ
จำนองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินตามสัญญา
กู้ยืมเงินฉบับแรกเป็นเงิน ๔๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท และตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่สองเป็น
เงิน ๔๔,๘๕๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ๒๑ ต่อปีของเงินต้น
๙๔,๒๐๘,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
ดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง (วันที่ ๒๑ กันยายน๒๕๓๘) ให้ไม่เกิน ๒๔,๒๘๒,๔๓๓.๒๘ บาท
หากไม่ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับแรก ให้บังคับจำนองจากที่ดินโฉนดเลขที่
๓๔๒๐, ๓๔๒๑, ๓๔๒๔,๓๔๔๘, ๓๘๖๙, ๔๓๕๘ และ ๔๔๓๐ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร (บ้านบ่อ) จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอันดับที่ ๑และ
อันดับที่ ๓ ในวงเงิน ๑๐๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทตามลำดับ และ
บังคับจำนองจากเครื่องจักรพร้อมส่วนควบและอุปกรณ์หมายเลขทะเบียน (รหัส ๓๒
๓๑๘ ๒๐๑) ๐๐๔๘-๐๑๘๓ ในวงเงิน๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และหมายเลขทะเบียน (รหัส
๓๓ ๓๑๘ ๒๐๑)๐๖๙๑-๐๗๖๖, ๐๗๖๘-๐๗๙๑, ๐๓๙๓-๐๗๙๘ และ (รหัส ๓๓ ๓๒๓
๒๐๑)๐๐๑๔-๐๐๗๐ เป็นอันดับที่ ๑ ในวงเงิน ๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือหากไม่ชำระหนี้
ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่สอง ให้บังคับจำนองจากที่ดินและเครื่องจักรดังกล่าวเป็น

อันดับที่ ๒ ในวงเงิน ๖๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท และ ๑๔,๖๕๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ และ บังคับจำนองจากเครื่องจักรพร้อมส่วนควบและอุปกรณ์หมายเลขทะเบียน (รหัส ๓๔ ๓๑๘ ๒๐๑) ๐๖๓๓-๐๖๓๕, ๐๖๓๗-๐๖๔๔ ในวงเงิน ๓๘,๐๕๐,๐๐๐ บาท หากบังคับ จำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้บังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสิ้น กับให้ จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ ๒๕,๐๐๐ บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน ๙๔,๒๐๘,๐๐๐ บาท คือ ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับแรก จำนวน ๔๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๒๑ ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่สอง จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อม ด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๒๑ ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗ และตามตัวสัญญาใช้เงินจำนวน ๒๔,๘๕๘,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ ๒๑ ต่อปี ของเงินต้น ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๑.๕ ต่อปี ของเงินต้น ๒๑,๒๑๘,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗ และของเงินต้น ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องรวมกันต้องไม่ เกิน ๒๔,๒๘๒,๔๓๓.๒๘ บาท ตามที่โจทก์ขอ หากไม่ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับ แรกให้บังคับจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๔๒๐, ๓๔๒๑, ๓๔๒๔, ๓๔๔๘, ๓๔๖๙, ๔๓๕๘ และ ๔๔๓๐ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร(บ้านป่อ) จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นลำดับหนึ่งและลำดับสามในวงเงิน ๑๐๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับและบังคับจำนองเครื่องจักรพร้อมส่วนควบและเครื่อง อุปกรณ์หมายเลขทะเบียน (รหัส ๓๒ ๓๑๘ ๒๐๑) ๐๐๔๘ ถึง ๐๑๘๓ เป็นลำดับหนึ่งใน

วงเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และหมายเลขทะเบียน (รหัส ๓๓ ๓๑๘ ๒๐๑) ๐๖๕๑ ถึง ๐๗๖๖, ๐๗๖๘ ถึง ๐๗๙๑, ๐๗๙๓ ถึง ๐๗๙๘ หมายเลขทะเบียน(รหัส ๓๓ ๓๒๓ ๒๐๑) ๐๐๑๔ ถึง ๐๐๗๐ เป็นลำดับหนึ่งในวงเงิน ๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท หากไม่ชำระหนี้ตาม สัญญากู้ยืมเงินฉบับที่สองและตัวสัญญาใช้เงินให้บังคับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรพร้อมส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นลำดับสองใน วงเงิน ๖๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท และ ๑๔,๖๕๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ และบังคับจำนอง เครื่องจักรพร้อมส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์หมายเลขทะเบียน (รหัส ๓๔ ๓๑๘ ๒๐๑) ๐๖๓๓ ถึง ๐๖๓๕, ๐๖๓๗ ถึง ๐๖๘๔ เป็นลำดับหนึ่งในวงเงิน ๓๘,๐๕๐,๐๐๐ บาท หากบังคับจำนองแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสี่ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์จนครบ นอกจากนี้ก็แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้ตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดีในชั้นอุทธรณ์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม ๕๐,๐๐๐ บาท

จำเลยทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า เดิมโจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ต่อมาจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด กรรมการ ๒ คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของโจทก์ มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ โจทก์มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริษัทเงินทุน ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.๑ โจทก์มอบอำนาจให้นางสาวอรสา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ ดำเนินคดีแทน ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.๒ โจทก์ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจบริษัทเงินทุน ตามสำเนาใบอนุญาตเอกสารหมายจ.๓ โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้เกินอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี โดยมีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ในระหว่างที่จำเลยที่ ๑ ทำสัญญากู้ยืมเงินและผิดนัดมีการ

ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยรวม ๕ ฉบับ โดยฉบับที่ ๑ กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑๘.๕ ต่อปี ฉบับที่ ๒ กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑๙.๕ ต่อปีและฉบับที่ ๓ กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒๑ ต่อปี ส่วนประกาศฉบับที่ ๔ และฉบับที่ ๕ กำหนดให้บริษัทเงินทุนกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้โดยบริษัทเงินทุนต้องออกประกาศและปิดประกาศไว้ที่สำนักงาน และต้องส่งหนังสือแจ้งประกาศไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เอกสารหมาย จ.๔ ถึง จ.๘ เมื่อปี ๒๕๓๕ โจทก์ออกประกาศของโจทก์เกี่ยวกับการคิดอัตราดอกเบี้ยโดยอาศัยประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดยโจทก์กำหนดอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินร้อยละ ๒๑ ต่อปี ตามประกาศเอกสารหมาย จ.๘ ซึ่งโจทก์ปิดประกาศและส่งสำเนาให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตามระเบียบแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เคยโต้แย้ง โจทก์เคยสอบถามไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับคำตอบว่าประกาศของโจทก์ยังใช้ได้ โดยเงื่อนไขตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔ และฉบับที่ ๕ ไม่แตกต่างกัน การออกประกาศฉบับที่ ๕ ยกเลิกฉบับที่ ๔ เป็นการประกาศยกเลิกของธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่เกี่ยวกับโจทก์ หากปัจจุบันโจทก์จะเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย โจทก์ต้องออกประกาศของโจทก์ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๘ จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ เป็นกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของจำเลยที่ ๑ มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ ๑ ได้ ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.๑๐ จำเลยที่ ๓ เป็นภริยาของจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๔ เป็นบุตรของจำเลยที่ ๒ กับจำเลยที่ ๓ จำเลยที่ ๑ กู้ยืมเงินไปจากโจทก์กับพวก ๒ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๒ กู้ยืมเงินจากโจทก์บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ จำกัด และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สหธนกิจไทย จำกัด วงเงิน ๑๔๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยกู้ยืมเงินจากโจทก์ ๔๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท ตกลงดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เรียกเก็บจากลูกค้าชั้นดี ประเภท

เบิกเงินเกินบัญชีบวกด้วย ๑.๕๐ ต่อปี ชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนภายในสิ้นเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๗,๘๔๕ บาท เริ่มแต่เดือนมกราคม๒๕๓๔ หากผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นถือว่าผิดนัดทั้งหมด โจทก์มีสิทธิเรียกหนี้คืนทั้งหมดได้ทันที และจำเลยที่ ๑ ยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ ๑๘.๕ ต่อปี หรืออัตรา สูงสุดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเวลาที่ผิดนัด ในการที่จำเลยที่ ๑ ทำสัญญากู้ยืมเงินจากโจทก์กับพวกดังกล่าว จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ เป็นผู้ค้า ประกันโดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมตามสำเนาสัญญากู้ยืมเงินและคำประกัน เอกสารหมาย จ.๑๑และจำเลยที่ ๑ จำนวนที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๔๒๐, ๓๔๒๑, ๓๔๒๔, ๓๔๔๘,๓๘๖๙, ๔๓๕๘ และ ๔๔๓๐ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร(บ้านบ่อ) จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินและเครื่องจักรของจำเลยที่ ๑ ไว้แก่ โจทก์เพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงินทั้งนี้ที่มีอยู่และในภายหน้า และตกลงว่าหาก บังคับจำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ ให้บังคับเอาจากทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ ๑ ชำระ หนี้จนครบถ้วน ตามหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกันข้อตกลงต่อท้ายสัญญา จำนอง และบันทึกข้อตกลงขึ้นเงินจำนองเป็นประกันครั้งที่ ๑ กับเอกสารเกี่ยวกับ หนังสือสัญญาจำนองเครื่องจักรเอกสารหมาย จ.๑๒ ถึง จ.๑๔ จำเลยที่ ๑ ได้รับเงิน ตามสัญญากู้ยืมเงินไปครบถ้วนแล้ว ครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ จำเลยที่ ๑ กู้ยืมเงินไปจากโจทก์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ จำกัด วงเงิน๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยกู้ยืมเงินจากโจทก์ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ปกติจำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และวงเงินหมุนเวียนซึ่งเป็นการขายลดเช็คและตัว สัญญาใช้เงินจำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ตกลงให้ดอกเบี้ยแก่โจทก์กับ พวกในอัตราที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเบิก เงินเกินบัญชี หรืออัตราที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรืออัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยสูงสุดระหว่างสัปดาห์ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ให้กู้ยืมเงิน แก่ธนาคารอื่นแล้วแต่อัตราใดสูงกว่า บวกด้วยร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี กำหนดชำระ

ดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ภายในสิ้นเดือน เริ่มแต่เดือนที่มีการรับเงินกู้ตามสัญญา และชำระเงินต้นเป็นรายเดือน ภายในสิ้นเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

เริ่มแต่เดือนมีนาคม ๒๕๓๕ หากผิฉนัดโจทก์มีสิทธิเรียกหนี้คืนทั้งหมดได้ทันที พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๒๑ ต่อปี ในการที่จำเลยที่ ๑ทำสัญญากู้ยืมเงินจากโจทก์กับพวกดังกล่าวนั้น จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔เป็นผู้ค้ำประกัน โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ตามสัญญากู้ยืมเงินและค้ำประกันเอกสารหมาย จ.๑๕ นอกจากนี้จำเลยที่ ๑จำนองลำดับสองที่ดินทั้ง ๗ แปลงเดิม พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน เครื่องจักรเดิมและเครื่องจักรใหม่ไว้แก่โจทก์กับพวกเพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงิน และจำเลยที่ ๑ตกลงว่าหากบังคับจำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ ให้บังคับเอาจากทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ ๑ ชำระหนี้จนครบถ้วน ตามเอกสารเกี่ยวกับการจำนองที่ดินและเครื่องจักร เอกสารหมาย จ.๑๖ ถึง จ.๑๘ และจำเลยที่ ๑ จำนองลำดับสามที่ดินทั้ง ๗ แปลงเดิมไว้แก่โจทก์ บริษัทเงินทุนร่วมเสริมกิจ จำกัด และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สหธนกิจไทย จำกัด เพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงินทั้ง ๒ ครั้งจำเลยที่ ๑ ตกลงว่าหากบังคับจำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ ยอมให้บังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ ๑ จนครบถ้วน ตามหนังสือสัญญาจำนองที่ดินและข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง เอกสารหมาย จ.๑๙ จำเลยที่ ๑ได้รับเงินกู้อตามวงเงินปกติไปจากโจทก์จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และรับเงินตามวงเงินหมุนเวียนโดยจำเลยที่ ๑ ขายลดตัวสัญญาใช้เงินแกโจทก์รวม ๖ ครั้ง เป็นเงิน ๒๔,๘๕๘,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ ได้รับเงินตามตัวสัญญาใช้เงิน ๒ ฉบับแรก ส่วน ๔ ฉบับหลัง จำเลยที่ ๑ ตกลงให้หักชำระดอกเบี้ยก่อน ตามบัญชีลูกหนี้เอกสารหมาย จ.๒๐ โดยครั้งแรกเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน๒๕๓๔ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสำเนาตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมาย จ.๒๑ โจทก์ออกเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายให้แก่จำเลยที่ ๑ โดยเฉพาะตามสำเนาภาพถ่ายเช็คและใบตอบรับเงินเอกสารหมาย จ.๒๒ ถึง จ.๒๔จำเลยที่ ๑ นำเช็คไปเรียกเก็บเงินแล้ว ตามการดบัญชีกระแสรายวันของโจทก์ที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาหัวลำโพง

เอกสารหมายเลข ๒๕ เมื่อตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข ๒๑ ถึงกำหนดชำระเงิน
จำเลยที่ ๑ ผิดนัดไม่ชำระเงินให้แก่โจทก์ จำเลยที่ ๑ ขอเลื่อนเวลาการชำระหนี้โดย
เปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ ซึ่งจำเลยที่ ๑ ผิดนัดไม่ชำระและขอเปลี่ยนใน
ลักษณะเดียวกันเรื่อย ๆ มา ครั้งสุดท้ายจำเลยที่ ๑ ออกตัวสัญญาใช้เงิน ฉบับเลขที่
๒๔๑๖/๒๕๓๗ จำนวนเงิน ๒๑,๒๑๘,๐๐๐ บาท โดยรวมหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินฉบับอื่น
ด้วย ซึ่งรวมทั้งหมดแล้ว ๔ ฉบับ ตามหนังสือขอต่ออายุตัวสัญญาใช้เงินและสำเนาตัว
สัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข ๒๖ ถึง จ.๓๑ ครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๖
ตัวสัญญาใช้เงินเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาขายลดและสำเนาตัวสัญญาใช้
เงินเอกสารหมายเลข ๓๒ โจทก์ออกเช็คขีดคร่อมทั่วไปให้แก่จำเลยที่ ๑ ตามสำเนา
ภาพถ่ายเช็ค และใบตอบรับเงินเอกสารหมายเลข ๓๓ ถึง จ.๓๕ จำเลยที่ ๑ อ้างว่าจะนำ
เช็คไปชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจำนองที่ดินลำดับสามเฉพาะส่วนของ
โจทก์เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ ๑ คิดเป็น
เงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยจำเลยที่ ๑ นำไปซื้อเป็นแคชเชียร์เช็ค จำเลยที่ ๑ ได้รับเงิน
จากบัญชีของโจทก์แล้ว เมื่อถึงกำหนดตามตัวสัญญาใช้เงิน จำเลยที่ ๑ ขอผิดผ่อน
และออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ให้โจทก์หลายครั้ง ครั้งสุดท้ายรวมอยู่ในตัวสัญญา
ใช้เงิน เลขที่ ๒๔๑๖/๒๕๓๗ ตามหนังสือขอต่ออายุตัวสัญญาใช้เงิน และสำเนาตัว
สัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข ๓๐ จ.๓๑ และ จ.๓๖ ครั้งที่สามเมื่อวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ตัวสัญญาใช้เงินเลขที่ ๔๗๔๖/๒๕๓๖ เป็นเงิน ๘,๔๑๘,๐๐๐ บาท
ตามสัญญาขายลดและสำเนาตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข ๓๗ จำเลยที่ ๑ ได้รับ
เงินแล้ว ตามภาพถ่ายเช็คและใบตอบรับเงินเอกสารหมายเลข ๓๘ ถึง จ.๔๐ จำเลยที่ ๑
ตกลงให้หักเงินตามตัวสัญญาใช้เงินฉบับนี้ชำระดอกเบี้ยที่ค้างชำระแก่โจทก์ โจทก์
หักชำระและออกไปรับเงินแล้ว ตามบัญชีลูกหนี้และสำเนาใบรับเงินเอกสารหมายเลข
๔๑ และ จ.๔๒ จำเลยที่ ๑ ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน แต่ขอผิดผ่อน
ชำระและออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ให้แก่โจทก์ ตามหนังสือต่ออายุตัวสัญญาใช้

เงินและสำเนาตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.๓๐ จ.๓๑ และ จ.๓๖ ครั้งที่สี่เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๗ ตัวสัญญาใช้เงินเลขที่ ๐๗๗๙/๒๕๓๗ เป็นเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาขายลดและสำเนาตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.๔๓ จำเลยที่ ๑ ได้รับเงินแล้ว ตามสำเนาภาพถ่ายเช็คและใบตอบรับเงินเอกสารหมายเลข จ.๔๔ ถึง จ.๔๖ จำเลยที่ ๑ ตกลงให้หักชำระดอกเบี้ยที่ค้างชำระแก่โจทก์ โจทก์หักชำระและออกไปรับเงินแล้ว ตามสำเนาใบรับเงินเอกสารหมายเลข จ.๔๗ จำเลยที่ ๑ ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน แต่ขอผ่อนชำระและออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ให้แก่โจทก์ ตามหนังสือขอต่ออายุตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.๓๐ และ จ.๓๑ ครั้งที่ห้าเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ตัวสัญญาใช้เงินเลขที่ ๑๗๐๔/๒๕๓๗ เป็นเงิน ๑,๗๘๓,๗๖๑.๐๓ บาท ตามสัญญาขายลดและสำเนาตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.๔๘ จำเลยที่ ๑ ได้รับเงินแล้ว ตามสำเนาภาพถ่ายเช็คเอกสารหมายเลข จ.๔๙ ส่วนใบตอบรับเงินสูญหายไป ในระหว่างการย้ายที่ทำการของโจทก์ จำเลยที่ ๑ ตกลงให้หักชำระหนี้ดอกเบี้ยที่ค้างชำระแก่โจทก์ โจทก์หักชำระและออกไปรับเงินแล้ว ตามสำเนาใบตอบรับเงินเอกสารหมายเลข จ.๕๐ จำเลยที่ ๑ ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน แต่ขอผ่อนและออกตัวสัญญาใช้เงินให้แก่โจทก์ ซึ่งมีการหักชำระเงินต้นบางส่วน เป็นเงิน ๓,๗๖๑.๐๓ บาท คงเหลือ ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือขอต่ออายุตัวสัญญาใช้เงินและตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.๕๑ และ จ.๕๒ และครั้งที่หกเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ ตัวสัญญาใช้เงินเลขที่ ๒๖๓๕/๒๕๓๗ เป็นเงิน ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาขายลดและตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.๕๓ และ จ.๕๔ จำเลยที่ ๑ ได้รับเงินแล้ว ตามสำเนาภาพถ่ายเช็คและใบตอบรับเงินเอกสารหมายเลข จ.๕๕ ถึง จ.๕๗ จำเลยที่ ๑ ตกลงให้หักชำระดอกเบี้ยที่ค้างชำระแก่โจทก์ โจทก์หักชำระและออกไปรับเงินแล้ว ตามสำเนาใบรับเงินเอกสารหมายเลข จ.๕๘ รวมเป็นเงินที่จำเลยที่ ๑ ได้รับไปจากโจทก์ ๙๔,๒๐๘,๐๐๐ บาท โดยเป็นหนี้เงินกู้ ๖๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท และเป็นหนี้จากการขายลดตัวสัญญาใช้เงิน ๒๔,๘๕๘,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยให้โจทก์ถึง

เดือนมิถุนายน ๒๕๓๗ ค้างชำระตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๓๗ จำเลยที่ ๑ ไม่เคยชำระเงินต้นให้แก่โจทก์ แต่ขอเลื่อนการชำระเงินต้นด้วยการทำบันทึกต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ.๕๙ ถึงจ.๖๒ โดยขอเลื่อนการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินทั้งสองฉบับไปเริ่มชำระตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ แต่จำเลยที่ ๑ ผิดนัด โจทก์มอบอำนาจให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามและบังคับจำนอง จำเลยทั้งสี่ได้รับแล้ว ตามหนังสือมอบอำนาจ หนังสือบอกกล่าวและบังคับจำนอง และไปไปรษณีย์ตอบรับเอกสารหมายเลข จ.๖๓ ถึง จ.๗๑ จำเลยทั้งสี่ต้องร่วมกันชำระเงิน ๙๔,๒๐๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๒๑ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๒๔,๒๘๒,๔๓๓.๒๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๘,๔๙๐,๔๓๓.๒๘ บาท

จำเลยทั้งสี่นำสืบว่า เมื่อปี ๒๕๓๑ ถึง ๒๕๓๒ ธุรกิจสิ่งทอเจริญเติบโตมาก ทางรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้แทนของจำเลยที่ ๑ ไปขอกู้ยืมเงินเพื่อทำธุรกิจดังกล่าว พนักงานของโจทก์วิเคราะห์แล้วว่า หากตั้งโรงงานปั่น ทอ ย้อมผ้า ต้องใช้เงินทุน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ถึง ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โจทก์อนุมัติวงเงินกู้ ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกเป็นส่วนของโจทก์ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการทำสัญญากู้ยืมเงินฉบับแรกพนักงานของโจทก์ได้นำเอกสารหลายฉบับมาให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ลงลายมือชื่อโดยไม่ได้อ่าน จำเลยที่ ๓ เข้าใจว่าลงลายมือชื่อในฐานะเป็นกรรมการของจำเลยที่ ๑ และให้ความยินยอม และพนักงานของโจทก์บอกให้จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๔ ลงลายมือชื่อเป็นผู้ค้ำประกันเนื่องจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติและจำเลยที่ ๔ เป็นกรรมการของจำเลยที่ ๑ ต่อมาจำเลยที่ ๑ ประสบปัญหาในการดำเนินกิจการ ต้องใช้เงินหมุนเวียนเพิ่มจำเลยที่ ๒ กู้ยืมเงินเพิ่มจากโจทก์ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงินกู้ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขายลดตัวสัญญาใช้เงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และขายลดเช็ค ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับเงินกู้ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนการขายลดตัวสัญญาใช้เงินได้รับเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ที่

เหลือ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ หักชำระดอกเบี้ยแบบทบต้นสำหรับการขายลดเช็คไม่มีการขาย แต่กิจการยังขาดเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจต้องใช้เงินอีกประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงสามารถดำเนินธุรกิจไปได้ ขณะเดียวกันเกิดวิกฤติการณ์การค้าทั่วโลกตกต่ำ เป็นเหตุให้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและเงินต้นให้แก่โจทก์ จึงทำสัญญาตกลงให้วงเงินขายลดเช็คการค้าเป็นวงเงินขายลดตั๋วสัญญาใช้เงิน โจทก์หักชำระดอกเบี้ยค้างจ่าย ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ได้รับเงินเพียง ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ต้องนำไปชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจำนอง จำเลยที่ ๑ ได้รับเงินตามสัญญากู้ยืมเงินทั้งสองฉบับประมาณ ๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ เป็นดอกเบี้ยทบต้น โจทก์คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๒๑ ต่อปี เป็นการไม่ถูกต้องและผิดข้อตกลง จำเลยที่ ๔ ไม่ได้ตกลงในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินโดยผ่อนเวลาการชำระหนี้และการเปลี่ยนแปลงวงเงินขายลดเช็คเป็นวงเงินขายลดตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราประทับของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ต่อกรมทะเบียนการค้าตามเอกสารหมายเลข ๑ มีลักษณะคล้ายคลึงและใกล้เคียงกับตราประทับในหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข ๒ โจทก์อาจทำตราประทับไว้หลายอัน ตามเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวอาจเป็นตราประทับคนละอันกัน

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาต้องวิน

(สมชาย จุลนิติ-ระพินทร บรรจงศิลป์-ชวลิต ตูลยสิงห์)

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร - นายระบิล จันทรรักษ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายวิเชียร ไชยธรรม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ